Алгоритм проверки расчётов в неденежной форме

Комплект «Расчёты в неденежной форме: жилые и офисные помещения, машино-места». Шесть шагов до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам.

Назначение

Единый порядок проверки расчётов жилыми и офисными помещениями, машино- местами либо правами на эти объекты до подписания документов. Цель — установить состав передаваемых прав, обязательств и фактическую стоимость расчёта.

Когда применяется

Заказчик предлагает оплатить работы жилым или офисным помещением, машино- местом либо правами на соответствующий объект. Независимо от вида имущества используется одна последовательность проверки. По готовому объекту сверяются права и обременения по ЕГРН; при уступке по ДДУ — документы ДДУ и наполнение счёта эскроу.

Граница применения

Правило комплекта: каждый красный флаг — правовая оценка. Два и более — СТОП: до проверки не подписывайте сделку и не начинайте работы в счёт недвижимости. Возобновление — после документальной проверки рисков, согласования мер защиты, включая обеспечение, и письменного решения руководителя. Правовые препятствия должны быть устранены.

Шаг 1. Установить правовую форму расчёта

Выясните и запишите, что именно предлагают оформить:

— передача готового помещения или машино-места с регистрацией перехода права;

— ДДУ напрямую на подрядчика (если применимо);

— уступка прав по ДДУ от третьего лица (чья это ДДУ — аффилированное физлицо?

юрлицо застройщика?);

— предварительный договор / соглашение «квартира после ввода»;

— зачёт стоимости работ в счёт цены уступки: отдельно проверьте основание и

момент зачёта; если цедент — юридическое лицо, учтите требование об оплате цены уступки после госрегистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Результат шага: названная форма расчёта. Обещание «потом оформим» не подтверждает оплату.

Развилка: предварительный договор или устная договорённость «после ввода» → стоп, → юрист.

Уступка права на получение объекта допускается с момента государственной регистрации ДДУ до подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача уже оформлена либо стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки. Ввод дома сам по себе не означает передачу объекта.

Шаг 2. Проверить права и исполнение обязательств по объекту

Для готового помещения или машино-места проверьте выписку ЕГРН, правообладателя, ограничения и обременения. При уступке по ДДУ дополнительно применяйте ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ: обязанность по оплате цены ДДУ исполняется с поступлением средств на счёт эскроу. Открытие счёта без наполнения не подтверждает оплату.

— Запросите по передаваемому ДДУ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен

ли, на какую сумму. Подтверждение — справка или выписка банка, не письмо застройщика. Форма — «Запрос о наполнении счёта эскроу по передаваемому ДДУ» из этого комплекта.

— Прочитайте в проекте уступки формулировку об обязательствах: переходят ли на

нового участника обязанности по внесению средств на счёт эскроу. Как читать этот пункт — памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу». Развилка:

— Эскроу пополнен на сумму договора, уступка передаёт оплаченное право →

продолжайте проверку (шаг 3).

Эскроу не пополнен, и обязанность внести деньги переходит на подрядчика → это передача права с дополнительной обязанностью: определите её размер, плательщика и влияние на чистую стоимость. До проверки не считайте долг за работы погашенным.

Зачёт встречных требований между сторонами сам по себе не подтверждает поступление денежных средств на счёт эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). Если предлагается зачёт стоимости работ, отдельно проверьте основание, стороны и оформление зачёта, исполнение обязанности по оплате ДДУ и возможность уступки по ст. 11 Закона № 214-ФЗ. Акт о расчёте между сторонами не заменяет подтверждение банка о поступлении средств на эскроу.

При уступке отсутствие необходимых сведений об эскроу - основание остановить согласование. При новом ДДУ сначала установите порядок регистрации, открытия счёта и последующей оплаты.

Шаг 3. Проверить объект и застройщика

— ЕИСЖС (наш.дом.рф): проектная декларация, заявленный срок ввода, история

переносов срока.

— Разрешение на строительство: действует ли, до какой даты.

— kad.arbitr.ru: иски к застройщику, дело о банкротстве.

— ЕФРСБ / Федресурс: сообщения о намерении подать на банкротство.

— Свежая выписка ЕГРЮЛ: статус, возраст компании, смена собственника.

Письменную фиксацию состояния объекта даёт «Запрос застройщику о статусе объекта» из этого комплекта; собственная проверка по открытым источникам делается независимо от ответа на него.

Развилка: перенос ввода, истекающее или истёкшее разрешение, неснятые замечания надзора — поводы проверить риски. При двух и более флагах действует СТОП по правилу раздела «Граница применения». Проверка с юристом и наличие обеспечения сами по себе не разрешают подписать сделку.

Шаг 4. Проверить состояние проектного финансирования и продаж

Условия проектного финансирования определяются кредитной документацией конкретного проекта. Финансирование может быть ограничено при нарушении предусмотренных ею условий (ковенантов); наличие, содержание и последствия таких условий нельзя устанавливать только по темпам продаж.

Проверьте по документам проекта, есть ли ограничения финансирования и какое

имущество или права переданы в обеспечение банку. Предложение расчёта квартирами само по себе не доказывает остановку финансирования или отсутствие у застройщика денежных средств.

— Каким банком открыто проектное финансирование (видно в проектной

декларации).

— Идут ли продажи: число зарегистрированных ДДУ по объекту и динамика за

последние месяцы (ЕИСЖС; выписка ЕГРН по земельному участку — ДДУ регистрируются как обременения участка).

— Сопоставьте признаки риска: замедление строительства, изменения сроков,

динамику продаж и предложение метров вместо денег. Это основания для дополнительной проверки, а не доказательства прекращения финансирования.

Развилка: при признаках финансовых ограничений запросите подтверждение условий финансирования и обеспечения; оцените, не переносит ли предложенная схема риск недостатка денежных средств на подрядчика.

Дальше — шаги 5 и 6 только с юристом.

Шаг 5. Посчитать экономику метра

Скидка от прайса — не прибыль, пока метр не продан.

— Рыночная стоимость соответствующего помещения или машино-места по

сопоставимым предложениям, а не только прайсу застройщика.

— Срок экспозиции и дисконт быстрой продажи.

— Налоги при получении и реализации (режим налогообложения подрядчика —

посчитайте со своим бухгалтером, в файл числа намеренно не записаны).

— Стоимость денег на период «работы сданы → квартира продана». Результат шага:

сопоставимая цифра — сколько денег и когда приносит метр против суммы работ. Заполняется в «Чек-листе: расчёт метрами вместо денег».

Шаг 6. Если входить — условия входа

Каждое условие снижает конкретный риск из шагов 2–4; формулировки — с юристом:

— Денежную часть расчёта и долю оплаты метрами зафиксируйте в редактируемом

чек-листе 52. Передача прав должна соответствовать согласованным объёмам работ и условиям договора.

— При уступке передаваемое право проверено на оплату: поступление средств на эскроу

подтверждено банком. Если цена ДДУ не оплачена, отдельно проверены условия уступки с одновременным переводом долга по ст. 11 Закона № 214-ФЗ и необходимое согласие кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Зачёт между сторонами не подменяет оплату счёта эскроу.

— Разделены три обязательства: цена ДДУ на эскроу, цена уступки цеденту и расчёты

за работы. Если цедент — юридическое лицо, цена уступки уплачивается после государственной регистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Для зачёта стоимости работ проверьте момент прекращения обязательства, встречные требования и применимость этого правила к конкретной конструкции до подписания.

— Графики: передача прав по метрам привязана к закрытию объёмов работ, а не к

вводу объекта.

— Выход: что происходит с расчётом при срыве ввода, отзыве разрешения, остановке

финансирования — записано в договоре. Результат: решение входить / не входить принято по заполненному «Чек-листу: расчёт метрами вместо денег», а не по скидке.

Важно, прочитайте до использования

Комплект позволяет проверить расчёт жилыми и офисными помещениями, машино- местами либо правами на них. Результат проверки — документально подтверждённые условия передачи объекта, обязательства сторон и оценка рисков до подписания сделки.

До подписания проверьте актуальные документы о правах на объект; при уступке по ДДУ — применимые нормы Закона № 214-ФЗ, уступку и банковские подтверждения.

Три маршрута и проверка одного долга за работы

Новый ДДУ: определите застройщика, будущего участника и плательщика цены. До регистрации проверяйте проект и график, а не требуйте справку об уже внесённой цене. Оплата - после регистрации в установленные сроки, для эскроу денежное исполнение подтверждает банк. Регистрация ДДУ сама по себе не равна погашению долга за работы.

Уступка существующего ДДУ: отдельно проверьте цедента, зарегистрированный ДДУ, оплаченную цену либо одновременный перевод остатка долга с необходимым согласием кредитора. Не смешивайте цену уступки и пополнение эскроу. До подписания передаточного акта проверьте допустимость уступки по ст. 11 Закона №214-ФЗ.

Готовая недвижимость: установите правообладателя, обременения, зарегистрированный переход права и передачу объекта. Эскроу по ДДУ не является обязательным универсальным доказательством для этой ветви.

Карта сделки: должник за работы / передающее объект или право лицо / получатель / плательщик остатка цены / кредитор по ДДУ. Для каждого укажите договор, сумму, действие, срок и подтверждение. При разных лицах согласуйте их участие; двусторонний зачёт между иными лицами не возникает автоматически.

Погашение работ: назовите одно правовое основание, сумму и событие, подтверждающие прекращение долга. При отступном учитывайте его предоставление (ст. 409 ГК РФ). При зачёте проверьте встречность, однородность, сроки и заявление (ст. 410 ГК РФ). Для регистрации прав и действий третьего лица отдельно согласуйте условия и доказательства. До подтверждённого события не отмечайте работы оплаченными.

Проверка экономики без двойного вычитания

Сопоставляйте один и тот же погашаемый долг. Чистая стоимость недвижимости после налогов, дисконта, продажи и финансирования минус дополнительные доплаты подрядчика плюс денежная часть расчёта. Не вычитайте доплату второй раз, если она уже включена в чистую стоимость.

Учебный пример 1: 8,3 млн до дополнительной доплаты - 3 млн = 5,3 млн; при долге за работы 9 млн разница составляет -3,7 млн. Пример 2: 6,5 млн чистой стоимости после всех доплат + 3 млн денежной части - 9 млн долга = +0,5 млн. Это не значения вашей сделки.

Сверьте результат с уже включёнными файлами 52 и 56. Если плательщик, событие погашения либо подтверждение оплаты не установлены, отложите подписание и запросите недостающие документы.

Нормы и помощь

214-ФЗ ст. 15.4 ч. 2–3 - режим эскроу

214-ФЗ ст. 15.5 ч. 4 - внесение денег после регистрации

ГК РФ ст. 409 - предоставление отступного

ГК РФ ст. 410 - условия зачёта

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите SKU и файл, в сообщении - страницу либо лист/ячейку, пример ввода и ожидаемый результат. Сообщите об ошибке, приложив копию без конфиденциальных данных.

Связанный маршрут: P9 - банкротство генподрядчика